

농촌진흥청 저작권재산권 양도계약서

저작자 또는 저작권재산권 양도인 (이하 “양도인”이라 함)과 저작권재산권 양수인 (이하 “양수인”이라 함)은 아래 저작물 에 관한 저작권재산권(이하 “저작권재산권”이라 함)과 관련하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

다 음

제1조(계약의 목적)

본 계약은 저작권재산권 이전과 관련하여 양도인과 양수인 사이의 권리관계를 명확히 하는 것을 목적으로 한다.

제2조(계약의 대상)

본 계약의 대상이 되는 권리는 아래의 저작물(이하 “대상저작물”)에 대한 저작권재산권으로 한다.

제목(제호):

저작자:

종별: ☐ 어문저작물, ☐ 음악저작물, ☐ 연극저작물, ☐ 미술저작물,
☐ 건축저작물, ☐ 사진저작물, ☐ 영상저작물, ☐ 도형저작물,
☐ 컴퓨터프로그램저작물, ☐ 기타()

권리: ☐ 저작권재산권 전부
☐ 2차적 저작물 작성권을 제외한 저작권재산권 전부
☐ 저작권재산권 일부(☐ 복제권, ☐ 공연권, ☐ 전시권, ☐ 배포권,
☐ 공중송신권(☐ 방송권, ☐ 전송권, ☐ 디지털
음성송신권), ☐ 대여권, ☐ *2차적저작물작성권)

제3조 (저작권재산권 양도범위)

- 본 계약에 의한 대상저작물의 저작권재산권 양도 범위는 제2조에서 당사자가 합의한 범위 내의 저작권재산권으로 본다.
- 양도인이 대상저작물의 저작권재산권 전부를 양도하면서 2차적 저작물 작성권을 제외하기로 합의한 경우 제14조에 따라 양수인과 별도의 부속합의서를 작성한다.

* 비고: 2차적저작물은 원저작물을 번역·편곡·변형·각색·영상 제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물. 예컨대, 영어로 된 책을 한국어로 번역하거나 소설을 영화화한 것이 대표적인 2차적저작물임.

제4조(양도 기간)

대상저작물에 대한 권리 양도 기간은 년 월 일부터 년 월 일까지 한다.

제5조(양도인의 의무)

- ① 양도인은 양수인에게 제2조에 의한 대상저작물의 저작권재산권을 양도한다.
- ② 양도인은 양수인에게 년 월 일까지 저작권재산권 이전에 필요한 일체의 서류를 제공한다. 만일, 대상저작물이 한국저작권위원회에 등록되어 있지 않은 경우, 양수인이 요청하면 양도인은 대상저작물의 저작권재산권을 등록한 후 위 의무를 이행한다.
- ③ 양도인이 대상저작물의 저작권재산권 전부를 양도하는 경우, 양도인은 대상저작물의 제호 및 내용의 전부 또는 일부와 동일한 저작물을 제3자에게 양도하거나, 질권을 설정, 대상저작물의 이용허락을 위한 계약 등을 하여서는 아니 된다.
- ④ 양도인이 대상저작물의 저작권재산권 일부를 양도하는 경우, 대상저작물의 저작권재산권 중 제3자에게 양도된 권리, 이용허락된 권리, 제3자의 질권 등이 존재한다면 양도인은 양수인에게 그 사실을 사전에 알려야 한다.
- ⑤ 양도인은 대상저작물의 저작권재산권 모든 권리를 양도하는 경우가 아닌 경우 [별지] 공공저작물 자유이용허락 동의서를 작성한다.

제6조(양수인의 의무)

- ① 양도비용은 다음 중 적합한 방식으로 상호 합의하여 결정할 수 있다.

지급 방식	□ 정액	□ 일시금	_____원
		□ 분할	
	□ 정률	□ 정기 지급	(예:월) _____원
		□ 매출액 □ 매출이익	_____%
	□ 기타		

지급 시기	□ 일시금	년 월 일
	□ 분할	- 1차: - 2차: - 3차:
	□ 정기 지급	□ 월: □ 분기: □ 년:
	□ 기타	

- ② 양수인은 저작자의 저작인격권을 침해하지 아니한다. 다만, 대상저작물의 본질적인 내용을 변경하지 않는 범위 내에서의 사소한 수정 및 편집은 가능하다.

제7조(확인 및 보증)

양도인은 양수인에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보증한다.

1. 대상저작물의 저작권양도계약을 체결하는데 필요한 권리 및 권한을 적법하게 보유하고 있다는 것
2. 대상 저작물의 내용이 제3자의 저작권, 인격권, 상표권을 비롯한 모든 사적 권리를 침해하지 아니한다는 것
3. 양도인이 대상저작물의 저작재산권 전부를 양도하는 경우, 본 계약을 체결하기 전 대상저작물의 제호 및 내용의 전부 또는 일부와 동일 또는 유사한 저작물을 제3자에게 양도하거나, 질권을 설정한 사실이 없다는 것
4. 양도인이 대상저작물의 저작재산권 일부를 양도하는 경우, 대상저작물에 대하여 양수인에게 사전에 알린 제3자의 권리 외에는 양수인의 권리를 제한할 수 있는 부담이 더 이상 존재하지 아니한다는 것
5. 대상저작물의 모든 권리를 양도하지 아니한 경우 이용허락을 위한 계약의 유무
6. 위 1 내지 5호의 내용에 거짓이 있거나 사실과 다르게 작성 및 고지됨이 없음의 확인

제8조(계약 내용의 변경)

본 계약 내용 중 일부를 변경할 필요가 있는 경우에는 양도인과 양수인의 서면합의에 의하여 변경할 수 있으며, 그 서면합의에서 달리 정함이 없는 한, 변경된 사항은 그 다음날부터 효력을 가진다.

제9조(계약의 해제)

- ① 당사자는 천재지변 또는 기타 불가항력으로 계약을 유지할 수 없는 경우에 본 계약을 해제할 수 있다.
- ② 당사자는 상대방이 정당한 이유 없이 본 계약을 위반하는 경우 상당한 기간을 정하여 상대방에게 그 시정을 촉구하고, 상대방이 그 기간이 지나도록 이행하지 아니한 경우에는 계약을 해제할 수 있다. 다만, 상대방이 명백한 시정 거부 의사를 표시하였거나 위반 사항의 성격상 시정이 불가능하다는 것이 명백하게 인정되는 경우 위와 같은 촉구 없이 계약을 해제할 수 있다.
- ③ 본 계약에 대한 해제권의 행사는 상대방에 대한 손해배상청구권 행사에 영향을 미치지 아니한다.

제10조(손해배상)

당사자가 정당한 이유 없이 본 계약을 위반하는 경우, 그로 인하여 상대방에게 발생한 모든 손해를 배상할 책임이 있다. 다만, 제9조 제1항의 사유로 본 계약을 이행하지 못한 경우에는 손해배상책임을 면한다.

제11조(비용의 부담)

계약 체결에 따른 비용은 양 당사자가 동등하게 부담한다.

제12조(분쟁해결)

- ① 본 계약에서 발생하는 모든 분쟁은 양도인과 양수인이 상호 원만한 합의에 이르도록 노력하여야 하며, 분쟁이 원만히 해결되지 않는 경우는 소제기에 앞서 한국저작권위원회에 조정을 신청할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 분쟁이 해결되지 않아 소를 제기하는 경우 아무런 합의가 없으면 사업자의 소재지를 관할하는 전주지방법원을 관할법원으로 지정하고 소송에 의해 해결하도록 한다.

제13조(비밀유지)

양 당사자는 본 계약의 체결 및 이행과정에서 알게 된 상대방에 관한 정보, 본 계약의 내용 및 대상 저작물의 내용을, 상대방의 서면에 의한 승낙 없이 제3자에게 공개하여서는 아니 된다.

제14조(기타부속합의)

- ① 양도인과 양수인은 본 계약의 내용을 보충하거나, 이 계약에서 정하지 아니한 사항을 규정하기 위하여 부속합의서를 작성할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 부속 합의는 본 계약의 내용과 배치되거나 위반하지 않는 범위 내에서 유효하다.
- ③ 제1항에 따른 부속합의서가 작성된 경우, 본 계약서에 첨부한다.

제15조(계약의 해석 및 보완)

본 계약서에서 명시되어 있지 아니하거나 해석상 이견이 있을 경우는 저작권법, 민법 등을 준용하고 사회 통념과 조리에 맞게 해결한다.

제16조(계약 효력 발생일)

본 계약의 효력은 계약 체결일로부터 발생한다.

※ 첨부서류: _____ (기재가 없을 경우 생략하는 것으로 간주)

※ 다음 쪽 서명란 포함

양도인과 양수인은
위 1 내지 4쪽의 계약 내용을 직접 확인하였고
내용에 모두 동의하며,
본인의 진정한 의사로 아래에 서명/날인합니다.

년 월 일

양도인

성명: _____ (서명 또는 인)

생년월일: _____

주소: _____

양수인

성명: _____ (서명 또는 인)

생년월일: _____

주소: _____

-----이상 5쪽. 끝-----

* 첨부서류를 제외한 공란 기재는 효력이 없습니다.